YANQIVA

Yannick Kern (Einzelunternehmen „Yanqiva“), Waldstr. 3, 67361 Freisbach · E-Mail: support@yanqiva.de · Kleinunternehmer nach § 19 UStG

Datenschutzerklärung

Stand: 16. Oktober 2026 · yanqiva.de/datenschutz

1. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Yannick Kern, Yanqiva, Waldstr. 3, 67361 Freisbach
E-Mail: support@yanqiva.de

Einen Datenschutzbeauftragten haben wir nicht benannt, weil die gesetzlichen Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.

2. Überblick

Wir setzen auf dieser Website selbst **keine Cookies**, **keine Analyse- oder Tracking-Werkzeuge** und **keine externen Schriftarten oder Skripte von Drittanbietern** ein. Zur Auslieferung und zum Schutz der Website nutzen wir Dienstleister (siehe Abschnitte 3 und 4); zu einer möglichen Sicherheitsabfrage durch Cloudflare siehe Abschnitt 3. Personenbezogene Daten verarbeiten wir nur in den unten beschriebenen Fällen. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling im Sinne von Art. 22 DSGVO findet nicht statt.

Speicher im Browser (sessionStorage und localStorage)

Für einzelne Funktionen legen wir Informationen im Sitzungsspeicher (sessionStorage) oder im lokalen Speicher (localStorage) Ihres Browsers ab. Das sind keine Cookies; die Daten werden nicht automatisch an uns übertragen. Inhalte im Sitzungsspeicher löscht der Browser, wenn Sie den Tab oder das Fenster schließen; Inhalte im lokalen Speicher bleiben bis zur Löschung über die Browser-Einstellungen erhalten.

Beispiel-Websites: Eingaben in den fiktiven Buchungs-, Shop- und Mitgliederfunktionen der Demo-Websites (Ordner `demos/`) speichern die Demos nur im lokalen Speicher Ihres Browsers (Schlüssel beginnen mit `ironhaus-` bzw. `pistazie-`). Sie werden nicht an uns übertragen und lassen sich über die Browser-Einstellungen löschen. Rechtsgrundlage für den Zugriff auf Ihr Endgerät ist § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG.

- **Chat-Assistent:** Wenn Sie den Chat nutzen, speichern wir die letzten bis zu 20 Nachrichten des Gesprächs, damit der Verlauf beim Wechsel zwischen Seiten unserer Website erhalten bleibt. Mit „Verlauf löschen“ entfernen Sie ihn sofort.
- **Dashboard:** Rufen Sie das Dashboard über Ihren persönlichen Link auf, speichern wir das Zugriffs-Kennzeichen (Token) für diese Sitzung und entfernen es aus der Adresszeile, damit das Dashboard beim Neuladen erreichbar bleibt.

Die Speicherung erfolgt nur, wenn Sie die jeweilige Funktion selbst nutzen, und ist für diese von Ihnen ausdrücklich gewünschte Funktion unbedingt erforderlich. Eine Einwilligung ist dafür nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG nicht erforderlich. Soweit dabei personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Dashboard) bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Chat; unser berechtigtes Interesse liegt in einer komfortablen Nutzung des Chats).

Animation anhalten: Wenn Sie auf der Startseite die Animation des 3D-Zeichens mit „Animation pausieren“ anhalten, merken wir uns diese Einstellung im lokalen Speicher Ihres Browsers (`yq-hero-anim`, Wert „paused“), damit sie beim nächsten Besuch erhalten bleibt. Mit „Animation abspielen“ wird der Eintrag wieder entfernt. Die Speicherung ist für die von Ihnen gewünschte Einstellung unbedingt erforderlich (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG); wir erhalten keinen Zugriff darauf.

Rechnungsgenerator: Der Rechnungsgenerator (rechnung.html) arbeitet ausschließlich in Ihrem Browser. Ihre Eingaben werden nicht an uns oder Dritte übertragen. Nur wenn Sie ausdrücklich „Absender auf diesem Gerät speichern“ oder „Entwurf speichern“ wählen, legen wir die Angaben im localStorage Ihres Browsers ab (`yq-inv-sender`, `yq-inv-draft`). Übernehmen Sie beim Drucken die vorgeschlagene Rechnungsnummer, speichern wir außerdem einen Zähler für die nächste Nummer (`yq-inv-counter`, nur Jahr und laufende Zahl). Mit „Gespeicherte Daten löschen“ entfernen Sie alles sofort. Diese Speicherung ist für die von Ihnen gewünschte Funktion unbedingt erforderlich (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG); wir erhalten keinen Zugriff darauf.

3. Hosting und Auslieferung (GitHub Pages, Cloudflare)

Cloudflare (Auslieferung und Schutz): Alle Aufrufe unserer Domain yanqiva.de laufen über das Netzwerk von Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (Reverse-Proxy und Content Delivery Network). Cloudflare nimmt Ihre Anfrage entgegen, leitet sie an unseren Hoster weiter, liefert die Seiten aus, ergänzt Sicherheits-Kopfzeilen (zum Beispiel HSTS) und schützt die Website vor Überlastung und Angriffen. Dabei verarbeitet Cloudflare technisch notwendige Verbindungs- und Anfragedaten, insbesondere Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, die aufgerufene Adresse, Browserkennung (User-Agent) und Referrer-URL. Cloudflare verarbeitet diese Daten in unserem Auftrag auf Grundlage seines Vertrags zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO). Einzelne Zugriffe werten wir nicht aus. Werden Anfragen von Sicherheitsregeln erfasst (zum Beispiel blockierte Zugriffe), zeigt uns Cloudflare dazu auch die IP-Adresse und weitere Anfragedaten an; diese nutzen wir nur zur Abwehr von Angriffen.

Erkennt Cloudflare verdächtigen Datenverkehr, kann im Einzelfall eine automatische Sicherheitsabfrage erscheinen. Dabei kann Cloudflare ein technisch notwendiges Cookie setzen (zum Beispiel `cf_clearance`), damit die Abfrage nicht bei jedem Aufruf wiederholt wird. Dieser Zugriff auf Ihr Endgerät ist für den sicheren Betrieb der Website unbedingt erforderlich (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG). Außerdem kann Ihr Browser auf Anweisung von Cloudflare Fehlerberichte über fehlgeschlagene Verbindungen an Cloudflare senden (Network Error Logging). Nach Angaben von Cloudflare wird die IP-Adresse dabei nur kurzzeitig zur Verarbeitung des Berichts genutzt und nicht gespeichert. Die Speicherung der NEL-Richtlinie im Browser stützen wir auf § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG (Betriebssicherheit).

GitHub Pages (Hosting): Die Dateien dieser Website liegen bei GitHub Pages. Anbieter ist GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Jr. Street, San Francisco, CA 94107, USA, für Nutzer in der EU auch GitHub B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande. GitHub erhält die Anfragen über Cloudflare und verarbeitet dabei technisch notwendige Daten in Server-Logfiles, insbesondere die aufgerufene Seite, Datum und Uhrzeit, Browsertyp und Referrer-URL sowie die IP-Adresse, soweit Cloudflare sie in der Anfrage weitergibt. Dies geschieht beim Betrieb von GitHub Pages durch GitHub in eigener Verantwortung nach der GitHub-Datenschutzerklärung. Einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) haben wir mit GitHub für dieses Hosting nicht geschlossen. Wir haben keinen Zugriff auf diese Logs.

Speicherdauer: Wie lange Cloudflare und GitHub diese technischen Zugriffsdaten aufbewahren, richtet sich nach deren Datenschutzhinweisen. Wir selbst speichern keine Zugriffsprotokolle der Website und werten keine aus.

Rechtsgrundlage ist jeweils Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der sicheren, schnellen, stabilen und kostengünstigen Bereitstellung der Website. Eine Übermittlung in die USA kann stattfinden. Sie stützt sich auf den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zum EU-US Data Privacy

Framework (Art. 45 DSGVO). Cloudflare ist nach diesem Rahmenwerk zertifiziert; GitHub gibt in seiner Datenschutzerklärung an, ebenfalls zertifiziert zu sein. Ergänzend nennt GitHub Standardvertragsklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO). Weitere Informationen: Datenschutzerklärung von Cloudflare, GitHub-Datenschutzerklärung.

Wechseln wir den Hoster oder einen dieser Dienstleister, passen wir diesen Abschnitt vorher an.

4. Website-Check, Monitoring und API (Cloudflare, GitHub, Resend)

Für den kostenlosen Website-Check, das Monitoring, das Dashboard, das Kontakt- und das Bestellformular sowie für Angebote, Vertragsschluss und Abrechnung nutzen wir eine Schnittstelle (API), die auf Cloudflare Workers läuft (Adresse `yanqiva-api.yanqiva-api.workers.dev`). Anbieter ist Cloudflare (siehe Abschnitt 3); gespeicherte Daten liegen im Speicherdienst Cloudflare Workers KV, Daten und Dokumente zu Angeboten, Verträgen und Abrechnung in der Datenbank Cloudflare D1 mit Speicherort in der EU (siehe Angebote, Vertragsschluss und Abrechnung). Cloudflare verarbeitet die Daten in unserem Auftrag (Art. 28 DSGVO). Cloudflare verarbeitet beim Aufruf der API technisch notwendige Verbindungsdaten wie die IP-Adresse. Eine Übermittlung in die USA kann stattfinden. Sie stützt sich auf den Angemessenheitsbeschluss zum EU-US Data Privacy Framework, nach dem Cloudflare zertifiziert ist, und ergänzend auf Standardvertragsklauseln.

Website-Check

Wenn Sie eine Website-Adresse eingeben und den Check starten, übermitteln wir die Adresse an unsere API. Diese ruft die öffentlich erreichbare Seite ab, führt automatische Tests durch und gibt das Ergebnis aus. Es werden dafür keine weiteren personenbezogenen Daten benötigt. Das Ergebnis wird Ihnen im Browser angezeigt. Wir speichern es für den kostenlosen Check nicht.

Zur Missbrauchsabwehr begrenzen wir die Zahl der Anfragen. Dafür bilden wir aus Ihrer IP-Adresse und einem täglich wechselnden Wert einen nicht umkehrbaren Prüfwert (Hash) und zählen damit die Anfragen pro Stunde. Die IP-Adresse selbst speichern wir nicht. Der Zähler wird nach etwa einer Stunde automatisch gelöscht. Zusätzlich begrenzt Cloudflare mit demselben Prüfwert kurzfristig die Zahl der Anfragen pro Minute. Zur Auswertung der Nutzung führen wir außerdem anonyme Tageszähler (zum Beispiel die Zahl der durchgeführten Checks) ohne Personenbezug, die nach rund 13 Monaten automatisch gelöscht werden. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt im Schutz des Dienstes vor Überlastung und Missbrauch.

Chat-Assistent „Fragen zu Yanqiva“

Auf unserer Website können Sie einem automatischen Chat-Assistenten Fragen zu unseren Leistungen und Bedingungen stellen. Der Assistent beantwortet Fragen mit festen Antworten aus den Inhalten dieser Website. Er läuft vollständig in Ihrem Browser: Beim ersten Öffnen wird dafür eine Programmdatei mit den Antworten von unserer Website geladen (wie jede andere Datei dieser Website über GitHub Pages und Cloudflare, siehe Abschnitt 3). Ihre Fragen und der Gesprächsverlauf werden **nicht** an uns, an unsere Server oder an Dritte übertragen, und es wird kein KI-Dienst eingesetzt.

Den Gesprächsverlauf speichern wir nur im Sitzungsspeicher Ihres Browsers, damit er beim Seitenwechsel erhalten bleibt (siehe Speicher im Browser); mit „Verlauf löschen“ entfernen Sie ihn sofort. Wir haben darauf keinen Zugriff. Die Antworten werden automatisch ausgewählt, sind unverbindlich und keine Rechtsberatung. Verbindlich sind nur unsere Angebote und die Angaben auf dieser Website.

Kontakt-, Ergebnis- und Bestellformulare

Wenn Sie uns über eines der Formulare Daten übermitteln (E-Mail-Adresse, Website-Adresse, Name, Firma, Nachricht, Produktwahl), speichern wir diese zusammen mit dem Zeitpunkt, der Formularquelle, der Kennung Ihres Browsers (User-Agent) und dem aus der Verbindung abgeleiteten Land in einem Cloudflare-KV-

Speicher. Wir nutzen die Daten, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, Ihnen das Ergebnis zu senden oder Ihre Bestellung abzuwickeln. Browserkennung und Land helfen uns, Missbrauch und Fehler zu erkennen.

- **Kontaktformular:** Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit Ihre Anfrage auf einen Vertrag mit uns zielt (vorvertragliche Maßnahmen), im Übrigen Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Beantwortung Ihrer Anfrage. Sie können dieser Verarbeitung jederzeit widersprechen (siehe Abschnitt „Ihre Rechte“).
- **Ergebnis per E-Mail:** Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Mit dem Ergebnis per E-Mail senden wir Ihnen nur die Inhalte, denen Sie im Formular zugestimmt haben. Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, zum Beispiel per E-Mail an die oben genannte Adresse.
- **Bestellungen und Angebotsanfragen:** Rechtsgrundlage ist die Vertragsanbahnung und -erfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
- **Browserkennung und Land:** Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Missbrauchs- und Fehlererkennung).

Die mit Stern gekennzeichneten Angaben brauchen wir, um Ihre Anfrage oder Bestellung bearbeiten zu können. Ohne sie ist das nicht möglich. Wir löschen Ihre Daten, sobald der Zweck entfällt und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (zum Beispiel für Rechnungen) bestehen. Formulareinträge löscht der Speicher automatisch nach 12 Monaten; Einsendungen, die das Tageslimit überschreiten, und offensichtlichen Spam löscht er bereits nach 30 Tagen. Übernehmen wir eine Anfrage in unsere Auftragsverwaltung, gilt für die Daten dort die Speicherdauer im Abschnitt Angebote, Vertragsschluss und Abrechnung. Daten, die wir für einen geschlossenen Vertrag weiter benötigen, übernehmen wir vorher in unsere Vertrags- und Buchhaltungsunterlagen (siehe Abschnitt 8).

Monitoring und Dashboard

Wenn Sie Monitoring oder Yanqiva Pflege buchen, speichern wir für die überwachten Websites die Adresse, die Scan-Ergebnisse (Scores, Befunde, Lösungsvorschläge) und den Verlauf der Scans in einem Cloudflare-KV-Speicher. Die Scans betreffen öffentlich abrufbare Inhalte der Websites, nicht Daten von deren Besuchern. Zusätzlich speichern wir Ihre E-Mail-Adresse. Rechtsgrundlage ist die Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Ergebnisse der monatlichen Tiefenprüfung (geprüfte Unterseiten, Scores, Befunde, kurze Quelltext-Auszüge) und die Monatsberichte als PDF speichern wir **bis zu 13 Monate** nach ihrer Erstellung, damit Sie die Entwicklung über ein Jahr vergleichen können. Danach löschen wir sie automatisch. Nach Vertragsende löschen wir alle Scan-Daten und Berichte innerhalb von 30 Tagen, soweit keine Aufbewahrungspflichten bestehen. Diese Löschung nehmen wir selbst vor; sie erfolgt nicht automatisch.

Das Dashboard rufen Sie über einen geheimen persönlichen Link auf. Er enthält ein Zugriffs-Kennzeichen (Token) und ersetzt ein Passwort. Behandeln Sie ihn vertraulich und geben Sie ihn nur an Personen weiter, die Zugriff haben sollen. Das Kennzeichen wird bei jedem Aufruf an unsere API übermittelt. Es steht in der Adresszeile und kann dadurch im Browserverlauf Ihres Geräts erscheinen. Wir setzen für das Dashboard **keine Cookies**. Auf Wunsch erzeugen wir einen neuen Link.

Tiefenprüfung über GitHub Actions

Die monatliche Tiefenprüfung im Monitoring (bis zu 10 Seiten je Website, mit einem automatisch gesteuerten Browser) und die Erstellung der Monatsberichte als PDF führen wir über den Dienst GitHub Actions aus. Anbieter ist GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Jr. Street, San Francisco, CA 94107, USA (in der EU: GitHub B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande), ein Unternehmen der Microsoft Corporation. Dabei verarbeitet GitHub technisch die Adressen der zu prüfenden Websites, die dort öffentlich abrufbaren Inhalte (siehe Abschnitt 5) und die daraus erzeugten Ergebnisse. Ihre E-Mail-Adresse und Zahlungsdaten

übermitteln wir dafür nicht. Einen gesonderten Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) haben wir mit GitHub nicht geschlossen; GitHub stellt die Ausführungsumgebung nach seinen eigenen Bedingungen und seiner Datenschutzerklärung bereit. Die Prüfung läuft auf virtuellen Maschinen, die nach jedem Lauf gelöscht werden. Ergebnisse übertragen wir anschließend in unseren Speicher bei Cloudflare. Protokolle und Zwischenstände der Läufe bewahrt GitHub in unseren Repositories nach unserer Einstellung höchstens 7 Tage auf.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO gegenüber unseren Kunden und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für Daten in den Inhalten der geprüften Websites sowie für die Nutzung einer kostengünstigen, automatisierbaren Ausführungsumgebung (berechtigtes Interesse). Die Server von GitHub können in den USA stehen. Die Übermittlung stützt sich auf den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zum EU-US Data Privacy Framework, nach dem GitHub nach eigener Angabe in seiner Datenschutzerklärung zertifiziert ist, und ergänzend auf die dort genannten Standardvertragsklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO). Weitere Informationen: GitHub-Datenschutzerklärung.

E-Mail-Benachrichtigungen über Resend

Automatische E-Mails, insbesondere Benachrichtigungen aus dem Monitoring (zum Beispiel zu neuen kritischen Befunden) und die Monatsberichte, versenden wir über einen Versanddienst. Dafür setzen wir Resend ein. Anbieter ist Plus Five Five, Inc. (Resend), 2261 Market Street #5039, San Francisco, CA 94114, USA. Resend verarbeitet in unserem Auftrag (Art. 28 DSGVO) die Empfängeradresse, Betreff und Inhalt der E-Mail (Zusammenfassung der Befunde, Adresse der geprüften Website und Ihr persönlicher Link zum Dashboard) sowie Zustelldaten (Zeitpunkt, Zustellstatus). Die Monatsberichte als PDF hängen wir nicht an, Sie laden sie im Dashboard herunter. Angebote, Verträge, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen senden wir dagegen als PDF-Anhang (siehe Angebote, Vertragsschluss und Abrechnung). Resend speichert diese Daten in den USA. Die Übermittlung stützt sich auf den Angemessenheitsbeschluss zum EU-US Data Privacy Framework, nach dem Resend zertifiziert ist, und ergänzend auf die Standardvertragsklauseln im Auftragsverarbeitungsvertrag von Resend. Rechtsgrundlage ist die Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Wir fordern beim Versand kein Öffnungs- oder Klick-Tracking an und setzen in unseren E-Mails keine Tracking-Pixel ein. Meldungen und Berichte stehen zusätzlich im Dashboard bereit.

Eingangsbestätigung und interne Benachrichtigung (Resend)

Wenn Sie das Bestellformular oder das Kontaktformular absenden, senden wir Ihnen automatisch eine Eingangsbestätigung an die angegebene E-Mail-Adresse. Sie gibt Ihre übermittelten Angaben wieder (bei Bestellungen das gewählte Produkt, außerdem Name, Unternehmen, Website, Projektbeschreibung und Nachricht, soweit Sie diese angegeben haben) und nennt die vergebene Anfrage-ID sowie den Zeitpunkt des Eingangs. Bei Bestellungen hängen wir zusätzlich unsere AGB, die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen als PDF an, damit Sie die Vertragsbestimmungen speichern können (§ 312i Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 BGB); beim Kontaktformular gibt es keine Anhänge. Beim Website-Check mit E-Mail-Adresse erhalten Sie keine solche Bestätigung. Zusätzlich benachrichtigt uns das System per E-Mail an support@yanqiva.de über jede neue Einsendung eines Formulars (Website-Check mit E-Mail-Adresse, Kontakt, Bestellung) mit den übermittelten Angaben, damit keine Anfrage unbemerkt bleibt. Den Versand übernimmt Resend als Auftragsverarbeiter (Anbieter, Auftragsverarbeitung und Datenübermittlung in die USA wie im vorstehenden Absatz zu Resend beschrieben). Resend verarbeitet dabei Empfängeradresse, Betreff, Inhalt, Anhänge und Zustelldaten. Rechtsgrundlage für die Eingangsbestätigung ist bei Bestellungen Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragsanbahnung) in Verbindung mit unserer gesetzlichen Pflicht aus § 312i BGB (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), beim Kontaktformular Art. 6 Abs. 1 lit. b bzw. lit. f DSGVO (Bearbeitung Ihrer Anfrage); für die interne Benachrichtigung unser berechtigtes Interesse an der zeitnahen Bearbeitung von Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Zum Schutz vor Missbrauch begrenzen wir den Versand an dieselbe

Adresse auf wenige Mails pro Tag; dafür speichern wir höchstens 24 Stunden lang einen Zähler zu einem Hash der Adresse (nicht die Adresse selbst). Die Einsendung selbst speichern wir wie oben beschrieben 12 Monate.

Angebote, Vertragsschluss und Abrechnung

Wenn Sie bei uns ein Angebot anfragen, übernehmen wir Ihre Anfrage in unsere Auftragsverwaltung. Dort verarbeiten wir die Angaben, die für Angebot, Vertrag und Abrechnung nötig sind: Firma, Name der Ansprechperson, E-Mail-Adresse, Geschäftsanschrift, gewähltes Produkt, Leistungsbeschreibung, Preise, Zahlungsbedingungen, Fristen, den Status des Auftrags sowie unsere Notizen zur Bearbeitung. Die Auftragsverwaltung und die dabei erzeugten Dokumente (Angebote, Verträge, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen als PDF) speichern wir in der Datenbank Cloudflare D1 mit Speicherort in der Europäischen Union. Cloudflare verarbeitet diese Daten in unserem Auftrag (Art. 28 DSGVO); zu Verbindungsdaten und einer möglichen Übermittlung in die USA siehe Abschnitt 3.

Persönliche Angebotsseite: Ihr Angebot erhalten Sie per E-Mail mit einem persönlichen Link. Der Link enthält ein Zugriffs-Kennzeichen (Token) im Teil nach dem Zeichen „#“. Ihr Browser überträgt es nicht beim Aufruf der Seite, sondern nur bei Abfragen an unsere API. Die Seite entfernt es aus der Adresszeile. Wir speichern das Kennzeichen nicht im Klartext, sondern nur als Prüfwert (Hash). Mit dem Link können Sie das Angebot bis 12 Monate nach Versand ansehen und herunterladen; annehmen können Sie es bis zum Ende der Angebotsfrist. Geben Sie den Link nur an Personen weiter, die für Ihr Unternehmen handeln dürfen. Wir setzen auf der Angebotsseite keine Cookies und werten Seitenaufrufe nicht aus.

Online-Annahme und Nachweis: Wenn Sie ein Angebot online annehmen, speichern wir zum Nachweis des Vertragsschlusses den Zeitpunkt der Annahme, den eingegebenen Namen, die von Ihnen bestätigten Erklärungen (Handeln als Unternehmer, AGB, Zahlungsbedingungen, Leistungsumfang), die angenommene Fassung des Angebots und der AGB mit Prüfwerten (Hashes) sowie aus Ihrer IP-Adresse und der Kennung Ihres Browsers (User-Agent) jeweils einen mit einem geheimen Schlüssel gebildeten Prüfwert. Die IP-Adresse und die Browserkennung selbst speichern wir nicht. Mit dem Schlüssel lässt sich nur prüfen, ob eine bestimmte Adresse zu dem Prüfwert passt. Nehmen Sie das Angebot per E-Mail oder durch Rücksendung des unterschriebenen Dokuments an, speichern wir diese E-Mail bzw. das Dokument.

E-Mails und Dokumente: Angebote, Annahmebestätigungen mit Vertrag, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen senden wir Ihnen per E-Mail mit dem jeweiligen PDF im Anhang. Den Versand übernimmt Resend (Anbieter, Auftragsverarbeitung und Datenübermittlung in die USA wie oben zu Resend beschrieben). Resend verarbeitet dabei Empfängeradresse, Betreff, Inhalt, Anhänge und Zustelldaten. Wir protokollieren Versandzeitpunkt, Empfänger, Betreff, Zustellstatus sowie Dateinamen und Prüfwerte der Anhänge.

Zahlungen: Vorauszahlungen, Anzahlungen und Rechnungen begleichen Sie per Überweisung. Zu jedem Zahlungseingang erfassen wir Betrag, Datum laut Kontoauszug, Zahlungsart, Verwendungszweck bzw. Bankreferenz und die Zuordnung zum Auftrag. Konto- oder Kartendaten speichern wir in der Auftragsverwaltung nicht. Ihre Bank und unsere Bank verarbeiten die Überweisungsdaten in eigener Verantwortung.

Rechtsgrundlagen: Angebot, Vertragsschluss, Vertragsdurchführung und Abrechnung: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Nachweis des Vertragsschlusses (Zeitpunkt, Erklärungen, Prüfwerte) und Protokolle: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; unser berechtigtes Interesse liegt darin, den Vertragsschluss und seinen Inhalt belegen sowie Ansprüche geltend machen oder abwehren zu können. Aufbewahrung von Rechnungen, Buchungsbelegen und Geschäftsbriefen: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit § 147 AO und § 14b UStG. Handeln Sie für ein Unternehmen, verarbeiten wir Ihre Daten als Ansprechperson auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; unser berechtigtes Interesse liegt in der Durchführung des Vertrags mit Ihrem Unternehmen.

Empfänger: Cloudflare (Speicherung, Auftragsverarbeitung), Resend (E-Mail-Versand, Auftragsverarbeitung), IONOS (E-Mail-Postfach, siehe Abschnitt 8), Kreditinstitute (Zahlungsverkehr) sowie, soweit erforderlich, Steuerberatung und Finanzbehörden.

Speicherdauer: Kommt kein Vertrag zustande (Anfrage ohne Angebot, abgelehntes, abgelaufenes oder zurückgezogenes Angebot), löschen wir die Daten in der Auftragsverwaltung 12 Monate nach dem letzten Ereignis in diesem Vorgang. Verträge mit Annahmenachweis bewahren wir mindestens sechs Jahre und, soweit sie Grundlage von Buchungen sind, acht Jahre nach Ende des Kalenderjahres der letzten Rechnung oder Zahlung zum Vertrag auf. Rechnungen und Zahlungsbelege bewahren wir acht Jahre nach Ende des Kalenderjahres ihrer Entstehung auf (§ 147 AO, § 14b UStG). Die Prüfwerte zu IP-Adresse und Browserkennung löschen wir drei Jahre nach Ende des Kalenderjahres, in dem der Vertrag endet. Danach löschen wir, soweit keine weitere Aufbewahrungspflicht besteht.

Automatischer Missbrauchs- und Spamschutz der Formulare

Zum Schutz vor automatisierten Einsendungen und Spam prüfen wir Eingaben in den Formularen (Website-Check mit E-Mail-Adresse, Kontakt, Bestellung) automatisch. Dafür setzen wir keine Dienste von Drittanbietern und keine Cookies ein:

- **Rechenaufgabe im Browser:** Ihr Browser löst beim Ausfüllen eine kleine Rechenaufgabe, ohne dass Sie etwas tun müssen. Die Aufgabe enthält nur einen Zufallswert, keine Angaben zu Ihrer Person. Der Zufallswert wird höchstens 10 Minuten gespeichert, damit jede Lösung nur einmal gilt. Fehlt die Lösung, speichern wir Ihre Einsendung trotzdem, senden aber keine automatische Bestätigung.
- **Inhaltsmerkmale:** Wir werten Ihre Eingaben automatisch auf typische Spam-Merkmale aus (zum Beispiel Zahl der Links, bestimmte Begriffe, Schriftart, Zeichenfolgen, Wegwerf-Adressen). Das Ergebnis (Punktzahl und Gründe) speichern wir zur Einsendung. Auffällige Einsendungen erhalten keine automatische Bestätigung; offensichtlicher Spam wird nur gespeichert und nach 30 Tagen gelöscht. Dies hat keine rechtliche Wirkung für Sie. Erhalten Sie keine Bestätigung, schreiben Sie uns bitte an support@yanqiva.de.
- **Zähler:** Wir zählen Einsendungen pro Tag je Prüfwert (Hash) Ihrer IP-Adresse und Ihrer E-Mail-Adresse sowie wiederholte identische Einsendungen desselben Absenders (Hash aus Absender und Inhalt). Die IP-Adresse, die E-Mail-Adresse und der Inhalt selbst werden dafür nicht gespeichert; die Zähler werden nach spätestens 24 Stunden automatisch gelöscht.
- **Prüfung der E-Mail-Domain:** Vor dem Versand einer Eingangsbestätigung fragen wir bei Cloudflare (DNS-over-HTTPS, Cloudflare, Inc., siehe Abschnitt 3) ab, ob die Domain Ihrer E-Mail-Adresse Mails annehmen kann. Übermittelt wird nur die Domain (der Teil nach dem @), nicht Ihre vollständige Adresse. Das Ergebnis speichern wir je Domain (als Hash) für 24 Stunden.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt im Schutz vor Missbrauch, Spam und Überlastung unserer Formulare und des Mailversands.

Newsletter / E-Mail-Verteiler

Derzeit bieten wir keinen Newsletter an; das Anmeldeformular ist ausgeblendet. Die folgenden Angaben gelten, sobald wir ihn anbieten. Wenn Sie sich für den Newsletter anmelden, verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse und, falls angegeben, Ihren Vornamen, um Ihnen Informationen zu Website-Prüfung, Barrierefreiheit und Datenschutz sowie zu unseren Angeboten per E-Mail zu senden. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Wir nutzen das Double-Opt-in-Verfahren: Nach der Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Unbestätigte Anmeldungen löschen wir automatisch nach 7 Tagen. Zum Nachweis der Einwilligung speichern wir den Zeitpunkt der Anmeldung und der Bestätigung, die Version des Einwilligungstextes und einen Hash der IP-Adresse (nicht die IP-Adresse selbst).

Den Versand übernimmt Resend (Anbieter siehe oben) als Auftragsverarbeiter; dabei werden die Empfängeradresse und der Inhalt der E-Mail in den USA verarbeitet. Die Übermittlung stützt sich, soweit zutreffend, auf den Angemessenheitsbeschluss zum EU-US Data Privacy Framework und ergänzend auf Standardvertragsklauseln. Die Anmeldedaten speichern wir in einem Cloudflare-KV-Speicher (siehe Abschnitt 4). Jede Newsletter-Mail enthält einen Abmeldelink (ein Klick, ohne Anmeldung). Nach der Abmeldung löschen wir E-Mail-Adresse, Namen und IP-Hash; wir behalten nur einen Sperrvermerk in Form eines Hashes sowie Zeitpunkte und Textversion der früheren Einwilligung, damit Sie nicht erneut angeschrieben werden und wir die Einwilligung nachweisen können (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, über den Abmeldelink oder per E-Mail an die oben genannte Adresse. Ohne Einwilligung erhalten Sie keinen Newsletter.

Zum Schutz vor automatisierten Eingaben nutzen wir in allen Formularen ein verstecktes Feld und eine Zeitmessung ohne Drittanbieter; die Messwerte werden nicht gespeichert.

5. Prüfung fremder Websites (Informationen nach Art. 14 DSGVO)

Beim kostenlosen Check, beim Website-Report und beim Monitoring (wöchentlicher Schnellcheck der Startseite, monatliche Tiefenprüfung von bis zu 10 Seiten) rufen wir öffentlich erreichbare Seiten der angegebenen Website ab, zum Beispiel Startseite, Impressum und Datenschutzerklärung. Diese Seiten können personenbezogene Daten enthalten, etwa Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer der Betreiberin oder des Betreibers oder von Ansprechpersonen. Wir werten sie nur automatisch aus, um technische Hinweise zu geben (zum Beispiel, ob eine Anschrift im Impressum erkennbar ist). Quelle der Daten ist die öffentlich zugängliche Website. Wir rufen die Seiten nur passiv ab, wie ein Browser, und führen keine Sicherheitstests durch.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse und das unserer Kunden liegt in der technischen Prüfung von Websites. Bezahlte Prüfungen führen wir nur für Websites durch, deren Inhaber der Kunde ist oder für die er vom Inhaber beauftragt ist. Das bestätigt der Kunde bei der Bestellung. Empfänger der Ergebnisse ist die Person, die den kostenlosen Check startet, beziehungsweise der Kunde, der die Prüfung beauftragt hat, bei Agenturen auch deren Auftraggeber. Dienstleister sind Cloudflare und Resend (Auftragsverarbeiter) sowie GitHub für die Ausführung der Tiefenprüfung (siehe Abschnitt 4).

Beim kostenlosen Check speichern wir die Inhalte nicht. Beim Website-Report und beim Monitoring können kurze Quelltext-Auszüge der geprüften Seiten im Ergebnis enthalten sein. Ergebnisse der Tiefenprüfung und Monatsberichte löschen wir nach spätestens 13 Monaten, alle Monitoring-Daten spätestens wie oben beschrieben nach Vertragsende. Beim Website-Report bewahren wir den gelieferten Report bis zu zwei Jahre für Rückfragen und den Nachscan auf, soweit keine längeren Aufbewahrungspflichten bestehen.

Sie können der Verarbeitung nach Art. 21 DSGVO widersprechen. Wenn Sie Inhaber einer Website sind und der Prüfung durch einen unserer Kunden nicht zugestimmt haben, teilen Sie uns das bitte mit. Wir setzen die Prüfung Ihrer Website dann aus und klären die Berechtigung mit dem Kunden.

6. Geschäftliche Kontaktaufnahme und persönliche Website-Entwürfe

Wir sprechen Unternehmen auch von uns aus an, insbesondere per Brief oder, jeweils nur soweit rechtlich zulässig, telefonisch. E-Mails mit Werbung senden wir nur mit vorheriger Einwilligung. Dafür verarbeiten wir geschäftliche Kontaktdaten (Firma, geschäftliche Anschrift, Website-Adresse) sowie eigene Beobachtungen zur öffentlichen Website des Unternehmens (zum Beispiel technische Merkmale wie fehlende Verschlüsselung oder fehlende Anpassung an Smartphones). Die Kontaktdaten stammen ausschließlich aus Angaben, die das Unternehmen freiwillig selbst veröffentlicht hat, nämlich von der Start-, Kontakt- oder Anfahrtsseite seiner eigenen Website. Branchenverzeichnisse nutzen wir dafür nicht. Daten aus dem Impressum nutzen wir nicht für Werbung. Enthält ein Impressum oder eine andere Angabe des

Unternehmens einen Werbewiderspruch, sprechen wir das Unternehmen nicht an. Die Ansprache per Brief kann sich auch auf unser Angebot YANQIVA REVIEW (yanqiva-bewertung.de, ebenfalls ein Angebot von Yanqiva) erstrecken; es gelten dieselben Daten, dieselbe Rechtsgrundlage und dieselben Fristen.

Persönliche Website-Entwürfe: Einem Brief kann ein QR-Code zu einem unverbindlichen Website-Entwurf beiliegen. Der Entwurf liegt unter yanqiva.de/entwurf/ mit einer zufälligen Adresse, ist nirgends verlinkt, für Suchmaschinen gesperrt (noindex) und als Konzept von Yanqiva gekennzeichnet. Er enthält nur Beispielinhalte und keine Daten des angeschriebenen Unternehmens. Eine kurze Firmenbezeichnung (ohne Inhaberzusätze und Vornamen, soweit diese nicht Teil des Geschäftsnamens sind) und der Ort stehen ausschließlich im Link des QR-Codes (im Teil nach dem Zeichen #). Diesen Teil setzt Ihr Browser lokal in die Seite ein; er wird technisch nicht an unseren Server oder an unsere Dienstleister übertragen und von uns nicht gespeichert. Wie Ihre QR-Scanner-App oder Ihr Browser den Link auf Ihrem Gerät verarbeitet (zum Beispiel im Verlauf), richtet sich nach deren Einstellungen. Die Seite wird wie unsere übrige Website über GitHub Pages und Cloudflare ausgeliefert (siehe Abschnitt 3). Wir werten nicht aus, wer den Entwurf aufruft. Mehrseitige Entwürfe können Beispiel-Formulare (etwa eine Anfrage mit Datei-Auswahl), ein Termin- oder Buchungs-Beispiel und eine Newsletter-Anmeldung enthalten. Diese funktionieren nur lokal in Ihrem Browser: Eingaben und ausgewählte Dateien werden weder an uns noch an Dritte übertragen und nicht gespeichert, auch nicht in Cookies oder im Speicher Ihres Browsers; beim Neuladen oder Verlassen der Seite sind sie verloren. Bitte geben Sie dort trotzdem keine echten Daten ein. Die Entwürfe laden keine Inhalte von Drittanbietern (keine Karten-, Schrift- oder Analysedienste). Empfänger der Briefe ist neben dem Unternehmen der beauftragte Postdienstleister (nur Anschrift).

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Direktwerbung gegenüber Unternehmen und darin, dem Unternehmen unser Angebot anschaulich zu zeigen. Wir speichern die Kontaktdaten bis zum Abschluss der Ansprache, höchstens 12 Monate ohne Antwort. Der Entwurf ist einen Monat ab Briefdatum abrufbar (das Ablaufdatum steht im Brief und auf der Seite) und wird danach entfernt; nach Ablauf zeigt die Seite nur noch einen Hinweis. Auf Wunsch löschen wir ihn schon früher sofort.

Widerspruchsrecht: Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbung jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO), formlos per E-Mail an support@yanqiva.de oder per Post. Wir löschen dann Ihre Daten und Ihren Entwurf und speichern nur einen Sperrvermerk (Firma und Anschrift), damit Sie nicht erneut angeschrieben werden (Art. 6 Abs. 1 lit. c i. V. m. Art. 21 Abs. 3 DSGVO bzw. lit. f).

7. Zahlungsabwicklung

Zahlungen wickeln wir per Überweisung ab. Ist im Vertrag eine Vorauszahlung oder Anzahlung vereinbart, erhalten Sie dazu eine Zahlungsaufforderung per E-Mail; die Rechnung erhalten Sie gesondert. Welche Angaben wir zu Zahlungseingängen erfassen, steht im Abschnitt Angebote, Vertragsschluss und Abrechnung. Einen Zahlungsdienstleister setzen wir derzeit nicht ein. Würden wir künftig einen einsetzen, nennen wir ihn hier vorab.

8. Lieferung, Kommunikation und Buchhaltung

Angebote, Verträge, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen aus unserer Auftragsverwaltung sowie die automatischen Benachrichtigungen senden wir über Resend (Abschnitt 4). Alle übrigen E-Mails, insbesondere Antworten auf Ihre Anfragen, Rückfragen, individuelle Hinweise und, soweit nicht automatisch erzeugt, Reports, senden und empfangen wir über unser Postfach support@yanqiva.de. Dafür nutzen wir den E-Mail-Dienst der IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Deutschland. IONOS verarbeitet dabei die Inhalte und Metadaten der E-Mails (Absender, Empfänger, Zeitpunkt) in unserem Auftrag auf Grundlage einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO), die Bestandteil der IONOS-AGB ist; die Verarbeitung erfolgt nach Angaben von IONOS in Rechenzentren in der EU. Rechtsgrundlage ist

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragsdurchführung) und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Kommunikation mit Interessenten). Weitere Informationen: Datenschutzerklärung von IONOS. Rechnungsdaten und Vertragsunterlagen bewahren wir nach den steuerrechtlichen Vorgaben auf (Rechnungen und Buchungsbelege acht Jahre, § 14b UStG, § 147 AO; empfangene und abgesandte Geschäftsbriefe, zum Beispiel Verträge, mindestens sechs Jahre, § 147 AO; Bücher und Aufzeichnungen zehn Jahre) (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).

9. Websites, die wir für Kunden erstellen und betreuen

Erstellen oder hosten wir eine Website für einen Kunden (zum Beispiel im Rahmen von Yanqiva Pflege), verarbeiten wir Daten der Besucher dieser Website im Auftrag des Kunden (Art. 28 DSGVO). Verantwortlich ist dann der Kunde. Informationen dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung der jeweiligen Website.

10. Externe Links

Unsere Seiten enthalten Links zu anderen Websites, zum Beispiel zur Marktüberwachungsstelle. Beim Anklicken gilt die Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters. Wir binden keine Inhalte von Dritten ein.

11. Ihre Rechte

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten:

- Auskunft (Art. 15 DSGVO),
- Berichtigung (Art. 16 DSGVO),
- Löschung (Art. 17 DSGVO),
- Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
- Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),
- Widerruf erteilter Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

> **Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO):** Verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen. Der Verarbeitung zum Zweck der Direktwerbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. Dann verarbeiten wir Ihre Daten nicht mehr für diesen Zweck.

Schreiben Sie dazu an die oben genannte E-Mail-Adresse.

12. Beschwerderecht

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Zuständig ist die Aufsichtsbehörde Ihres Wohnorts oder die für uns zuständige Behörde: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz.

13. Datensicherheit und Änderungen

Die Übertragung erfolgt verschlüsselt über HTTPS. Wir passen diese Erklärung an, wenn sich unsere Verarbeitung ändert. Es gilt die jeweils aktuelle Fassung.